

8日。

某商贸公司按合同约定可以据实延期交房的情形包括但不限于：(1)南宁市城乡建设委员会于2017年以文件形式发出通知：9月7日至15日核心区范围内所有在建工地停工整治，停工天数共9天。(2)2016年10月28日至2018年5月25日，南宁市中雨以上日期共计56天。上述(1)和(2)情形共计65天。

案涉房屋不动产权证载明该证颁发日期为2020年9月16日。某商贸公司于2021年6月9日通知包括韦某、向某在内的业主到物业中心领取不动产权证。某商贸公司提交网页截图，显示案涉商品房转移申请日期为2020年9月15日，转移日期为2020年9月16日。韦某和向某认为某商贸公司存在逾期办理

不动产权利证书(以下简称办证)的行为,遂成此诉。

【案件焦点】

某商贸公司是否构成逾期办证与逾期交证,是否承担违约责任。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院经审理认为:第一,某商贸公司交房未逾期。合同约定的交房时间为2018年5月25日,但某商贸公司因特殊原因可延期交房天数达65天以上,故某商贸公司于2018年6月8日交房并未逾期。

第二,某商贸公司构成逾期办证应承担违约责任。按照合同约定,某商贸公司应当在交房后720日内(2020年5月28日前)将房屋所有权证书交付韦某、向某,但涉案房屋不动产权利证书登记日期为2020年9月16日,已逾期111日,应承担相应违约责任。某商贸公司主张以延期交房事由来顺延办证时间不具合理性:首先,合同约定的顺延事由仅限于交房期限,并未约定可以以延期交房事由来顺延办证时间。其次,某商贸公司主张延期交房的特殊原因如中雨天气、庆典、高考等,均是实践中导致工期延误的合理事由,该事由通常并不会导致办证延误。最后,某商贸公司在签订并提供带有办证日期的范本合同时,完全能够预见并充分考量顺延情况。故某商贸公司应按合同约定支付办证逾期违约金15243.47元($1373286\text{元} \times 111\text{天} \times 0.01\%$)。某商贸公司辩称双方约定的逾期办证违约金最高不超过总房款的0.01%(万分之一),如果仅按“最高不超过总房款的0.01%”来理解,无论逾期多少天,均只最多支付一日的逾期金,此约定与“每逾期一日,出卖人按日向买受人支付已付房款万分之一的违约金”的约定明显冲突,故对某商贸公司该抗辩意见不予采纳。

第三,某商贸公司不承担逾期交付实体证书违约责任。韦某、向某主张合同约定的交房后720日内申请房屋所有权登记并交付证书,该证书应为不动产权证实体证书,案涉房屋不动产权利证书的登记日期虽为2020年9月16日,但实际交付实体证书日期为2021年6月9日,该期间为逾期交证期间,某商贸

公司应承担违约责任。某商贸公司辩称2020年9月16日为交付房产证日期，因韦某、向某已能够于该日查询到电子证书，该证书效力与实体证书一致。法院认为：第一，对案涉合同条款的理解不应局限于文义，还应结合合同订立目的进行解释。根据《中华人民共和国民法典》第二百一十四条^①、第二百一十七条^②之规定，双方对交证时间的约定，本意在于督促某商贸公司在条件成就后尽快向房屋所有权登记机构提交不动产权登记申请，进而为韦某、向某所购置的不动产设立合法物权，即应理解为某商贸公司承诺案涉商品房的不动产物权设立期限为交房后的720日内。案涉商品房不动产物权已于2020年9月16日设立，故应认为韦某、向某的合同目的已在该日期达到。第二，韦某、向某的主张亦不符合权责一致原则，因某商贸公司提交办证申请后，何时印刷、何时出证由房屋登记机构决定，并不受某商贸公司控制。

广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第四十一条、第六十条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、某商贸公司向韦某、向某支付逾期办证违约金15243.47元；

二、驳回韦某、向某的其他诉讼请求。

韦某、向某不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院经审理认为：一审法院对本案争议焦点的认定合法合理，且理由阐述充分，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

①《中华人民共和国民法典》第二百一十四条：“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自记载于不动产登记簿时发生效力。”

②《中华人民共和国民法典》第二百一十七条：“不动产权属证书是权利人享有该不动产物权的证明。不动产权属证书记载的事项，应当与不动产登记簿一致；记载不一致的，除有证据证明不动产登记簿确有错误外，以不动产登记簿为准。”

【法官后语】

本案涉及逾期交证问题具有一定的典型性。互联网的发展与进步推动了各行各业的数字化改革，全国自然资源确权登记亦进行了“互联网+不动产登记”改革，且改革在数字化浪潮中持续推进并取得重大进展。在此背景下，司法领域对不动产权证书的理解亦应与时俱进。如何在审判中评判纸质不动产权证书的交证意义、对逾期交证违约责任条款如何理解，是本案中值得研究探讨的重点问题。

一、我国“互联网+不动产登记”改革情况

近年来，各地持续推进数字化改革，不断提升不动产登记便利化水平。以南宁市为例，南宁市于2018年9月17日正式上线不动产登记电子证照，成为全国首个实行不动产登记电子化并覆盖全业务的城市^①；2019年5月又被自然资源部确定为全国不动产登记电子证照试点城市。南宁市在推行“互联网+不动产登记”后，权利人可以通过多种渠道查询电子证照，了解不动产登记情况及办证进度等。

二、关于不动产登记电子证照效力的相关规定

2019年4月26日，国务院公布实施《关于在线政务服务的若干规定》，其中第十条规定：“国家建立电子证照共享服务系统，实现电子证照跨地区、跨部门共享和全国范围内互信互认。国务院有关部门、地方人民政府及其有关部门按照电子证照国家标准、技术规范制作和管理电子证照，电子证照采用标准版式文档格式。电子证照与纸质证照具有同等法律效力。”第十一条规定：“除法律、行政法规另有规定外，电子证照和加盖电子印章的电子材料可以作为办理政务服务事项的依据。”

2020年5月15日，自然资源部、国家税务总局、中国银保监会公布实施《关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》，其中第三条规定：“推广使用电子证照及电子材料。按照法律法规规定，电子不动产

^①参见《全国首张不动产权电子证书在南宁发出》，载广西新闻网，<http://www.gxnews.com.cn/staticpages/20180918/newgx5ba0a2aa-17656250.shtml>，最后访问时间：2025年1月1日。

登记证书证明与纸质不动产登记证书证明具有同等法律效力，各地要积极推动应用。有条件的地方，应当核发符合国家标准电子证书证明；暂时不具备条件的，要努力提供纸质证书证明邮寄、自助打印等服务，方便企业群众不见面办理。在不动产登记、申报纳税和抵押放贷等服务中推广使用电子签名、电子印章、电子合同、电子证书证明，符合条件条件的电子签名与手写签名或者盖章、电子印章与实物印章具有同等法律效力，经电子签名或加盖电子印章的电子材料合法有效，通过共享获得的信息以及当事人提交的电子材料可以作为办事依据，电子材料可以不再以纸质形式归档。具备条件的地方银保监部门与不动产登记机构可以联合制定不动产抵押合同示范文本。”

上述行政法规、部门规范性文件对电子证照形式的不动产权证书的效力进行了明确，也为“互联网+不动产登记”改革扫除了障碍。

三、关于不动产物权设立的相关规定

对于不动产物权的设立，需厘清以下两个问题：

一是不动产物权的设立时间应为记载于不动产登记簿的时间。传统概念中，购房人是在拿到“房本”，也就是纸质的不动产权证书之后，才能确定不动产物权归自己所有。对于不动产物权设立的时间，《中华人民共和国物权法》（已失效）第十四条规定：“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自记载于不动产登记簿时发生效力。”第十七条规定：“不动产权属证书是权利人享有该不动产物权的证明。不动产权属证书记载的事项，应当与不动产登记簿一致；记载不一致的，除有证据证明不动产登记簿确有错误外，以不动产登记簿为准。”《中华人民共和国民法典》第二百一十四条、第二百一十七条亦延续了《中华人民共和国物权法》上述规定。由购房人持有的纸质不动产权属证书与不动产登记簿并非同一概念。不动产登记簿则是指由不动产登记机构依法制作的，记载特定辖区内的不动产自然状况、权利状况、物权变动以及相关事项并备存于登记机构的官方簿册。可见，传统理解与法律规定存在偏差。案涉房屋不动产物权自记载于不动产登记簿时发生效力，即案涉商品房不动产物权已于2020年9月16日设立。

二是不动产登记电子证照的出现大大弱化了传统“房本”对购房人的重大意义。不动产登记电子证照是由不动产登记系统自动生成的电子证书，可随时查询、随时下载，与纸质证书具有同等法律效力，可以作为不动产业务办理材料、学生入学证明、户口迁移等政务服务事项的依据。行政法规已明确电子证照与纸质证照具有同等法律效力，故在已取得电子不动产登记证书的情况下，未取得纸质的不动产登记证书不影响当事人行使权利，故传统“房本”对购房人的意义已经大大弱化。

四、如何评判案涉合同中关于逾期交证的违约责任

案涉合同约定，出卖人应当在商品房交付使用后720日内，向房屋登记机构为买受人申请房屋所有权登记，并将以买受人为产权人的房屋所有权证书交付买受人，出卖人迟延办理的，需按日向买受人支付已付房款的万分之一违约金。在已经认定某商贸公司承担逾期办证违约责任的情况下，是否还应要求其承担逾期交付案涉房屋实体产权证书？对该问题应从以下三个方面考量。

一是考量合同订立的目的。从合同目的解释，双方对交证时间的约定，本意在于督促某商贸公司在条件成就后尽快向房屋所有权登记机构提交不动产权登记申请，进而为韦某、向某所购置的不动产设立合法物权，即应理解为某商贸公司承诺案涉商品房的不动产物权设立期限为交房后720日内。案涉商品房不动产物权已于2020年9月16日设立，故应认为韦某、向某的合同目的已在该日期达到。

二是考量迟延交付实体证书是否导致当事人行使权利受限。某商贸公司需就迟延行为承担责任的前提，是基于其迟延交付实体证书导致韦某、向某权利受损。如迟延交付实体证书不会导致韦某、向某权利受损，则要求某商贸公司承担违约责任亦缺乏核心依据。案涉房屋的不动产物权设立后，韦某、向某可以通过多种途径领取电子证照，电子不动产登记证书证明与纸质不动产登记证书证明具有同等法律效力，在此种情况下，应推断韦某、向某已经能够作为权利人行使相关权利。如韦某、向某认为逾期交付实体证书导致其权利受损，如影响房屋转让、子女入学等，则应承担相应的举证责任，否则应承担不利后果。

三是考量权利与义务是否对等。某商贸公司为买受人提交房屋产权登记申请后，其责任应截至提交完毕登记材料、登记机构将归属于买受人的不动产权登记至不动产登记簿时止，至于实体证书何时安排印刷、何时出证，则由其他因素决定，并不受某商贸公司控制。在无证据证明某商贸公司故意拖延领取证书、故意拖延发放证书的情况下，不宜以此追究其责任。

综合以上理由，在已经认定某商贸公司承担逾期办证违约责任的情况下，韦某、向某要求某商贸公司承担逾期交证违约责任的诉讼请求不应得到支持。

编写人：广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院 黄艳芳 罗丹

合同对标的物概况、价款、预付款及其支付等进行明确约定，且买受人已支付预付款的， 应认定该合同性质为商品房预售合同

——高某诉某房地产开发公司、某物业公司
商品房预售合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终11750号民事判决书

2. 案由：商品房预售合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):高某

被告(上诉人):某房地产开发公司

被告:某物业公司

【基本案情】

2017年2月27日，某房地产开发公司(出卖人)与高某(认购人)签订《认购合同》，高某认购E号(暂定)房屋，预测建筑面积162.54平方米，每平方米4.1万元，总金额6664140元。

关于房屋的确定。高某主张所购买的房屋对应的房屋号现在登记为北京市朝阳区；某房地产开发公司、某物业公司主张本案系民间借贷法律关系，无法确定对应的房屋、实际房屋和购房合同面积不一致，案涉房屋已经销售并已经网签。法院调取，案涉房屋登记所有权人为某房地产开发公司，登记时间为2019年7月8日。该房屋现被司法查封。

关于款项支付。2017年2月17日，某房地产开发公司为高某出具《资金代收函》，载明：甲方(某房地产开发公司)现委托乙方(某物业公司)根据甲方与高某于2017年2月27日签署的《认购合同》，代甲方收取由高某支付的